Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Số: 28/2017JBAV

Vv:Ý kiến liên quan tới sửa đổi Thông tư 23 quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã luôn thấu hiểu, hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Trong thư ngày 7/9/2017 (số 2945/BKHCN-DTG) của Quý Bộ, chúng tôi đã được yêu cầu cho ý kiến liên quan đến Điều 1 Thông tư sửa đổi của Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, vì vậy chúng tôi xin đưa ra nguyện vọng như sau.

1. Về việc hạn chế tuổi thiết bị

Như chúng tôi đã trình bày tại buổi thảo luận vào ngày 11 tháng 7 năm 2017, khi doanh nghiệp Nhật Bản chuyển cơ sở sản xuất sang nước ngoài, việc tiến hành sản xuất bằng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đã quen dùng là một trường hợp vô cùng phổ biến. Hơn nữa, vì tuổi thọ sử dụng của các máy móc, thiết bị sẽ khác nhau tùy thuộc vào môi trường và tần suất sử dụng của các máy móc, thiết bị đó, chính vì vậy, từ suy nghĩ rằng việc hạn chế số tuổi các máy móc, thiết bị là không thực tiễn, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có nguyện vọng như từ trước tới nay là bất kể có phải dự án đầu tư hay không, **"nếu là máy móc, thiết bị do các công ty sản xuất nhập khẩu vì hoạt động sản xuất của công ty mình thì không giới hạn tuổi thiết bị",** và hi vọng nguyện vọng này được bổ sung vào đối tượng không thuộc phạm vi áp dụng Khoản 2 Điều 1 của Thông tư 23. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề xuất là để xác nhận việc đã nhập khẩu máy móc thiết bị nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính công ty đó, cần phải tiến hành xác nhận việc lắp đặt khi lắp đặt các máy móc, thiết bị.

Mặt khác, chúng tôi cũng hiểu mục đích của quy định này là để hạn chế việc nhập khẩu các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng kém chất lượng, do đó chúng tôi đề xuất thiết lập hạn chế số tuổi cho mỗi máy móc, thiết bị căn cứ theo mã HS chỉ trong trường hợp "Bản thân doanh nghiệp nhập khẩu nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng không trực tiếp sử dụng, mà lại nhằm mục đích thương mại" được nêu trong Khoản 2 Điều 14 dự thảo 1 của Thông tư sửa đổi. Liên quan tới số tuổi của mỗi máy móc, thiết bị, chúng tôi không có ý kiến phản đối về số tuổi ghi trên bản phụ lục, nhưng rất mong quý Bộ cho chúng tôi được trao đổi riêng về những điều không dựa vào thực tế và không mang tính thực tiễn.

2. Minh bạch hóa các thủ tục và giấy tờ khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Chúng tôi đánh giá cao việc ghi rõ giấy tờ phải nộp một cách cụ thể, và việc có đề cập tới nội dung nguyện vọng của chúng tôi từ trước tới nay trong Điều 1 của Thông tư sửa đổi. Sắp tới, chúng tôi mong muốn sẽ có cơ hội để trao đổi thêm với Quý Bộ về biểu mẫu giấy tờ phải nộp một cách cụ thể.
Mặt khác, Điều 1 Thông tư sửa đổi được dự đoán là có giấy tờ phải nộp tăng lên, và sẽ mất thời gian hơn trong việc kiểm tra giấy tờ so với Thông tư 23 hiện hành. Chúng tôi thấy quan ngại rằng điều này sẽ làm cản trở những đánh giá về việc đầu tư nhanh chóng, và có thể dẫn đến làm giảm dự án đầu tư mới vào Việt Nam và dự án mở rộng đầu tư. Chúng tôi hi vọng rằng thủ tục của dự án đầu tư chỉ là thủ tục của mỗi bước 1 ghi trong Điều 10. Ngoài ra, chúng tôi rất mong muốn Quý Bộ cũng ghi rõ việc không chỉ với dự án đầu tư mới, mà cả dự án mở rộng đầu tư cũng sẽ thực hiện tương tự như thế.

3. **Về các máy móc, thiết bị không được chấp nhận nhập khẩu**
   Tại Mục 3 Khoản 4 Điều 1 Thông tư sửa đổi có ghi bổ sung mới là "Các thiết bị theo công nghệ không được sử dụng rộng rãi ở các nước phát triển (theo luật chuyển đổi công nghệ năm 2017)", nhưng đối tượng lại rất mơ hồ, và câu "Các thiết bị mà Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố trên trang web là đã bị các nước thải loại vì lý do lạc hậu, kém chất lượng và ô nhiễm môi trường" được ghi trong cùng mục này cũng đã có thể chỉ ra đầy đủ, do đó chúng tôi hi vọng sẽ xóa nội dung ghi bổ sung đó đi.

Chúng tôi rất mong Quý Bộ sẽ xem xét nguyện vọng, đề nghị của chúng tôi và có câu trả lời bằng văn bản. Một lần nữa, mong Quý Bộ đưa ra các quy định sao cho không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi Karashima